

1508942-47.2021.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edilson Custodio Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 10h12min, na Rua Constantino Deni, nº 1250, Jardim Morada do Sol, nesta cidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1508942-47.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508942-47.2021.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edilson Custodio Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 10h12min, na Rua Constantino Deni, nº 1250, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, EDILSON COSTÓDIO PAULO, qualificado à fl. 16, trazia consigo e vendeu 5,8 gramas de cocaína acondicionada em 10 microtubos plásticos, para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e laudo de constatação preliminar de fls. 12/14. Segundo se apurou, o denunciado trazia consigo drogas para fins de tráfico quando foi flagrado por guardas municipais em patrulhamento vendendo-a para Jonathas Lucas do Rosário. Em revista pessoal, com o denunciado foi encontrada a quantia de R\$ 120,00 e com o comprador Jonathas Lucas do Rosário as 10 porções de cocaína adquiridas do denunciado. Na Delegacia de Polícia, o usuário Jonathas Lucas do Rosário confirmou ter comprado as drogas do denunciado com uma cédula de R\$ 100,00, encontrada com ele (fl. 4). A quantidade e

a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas, os atos de venda bem as circunstâncias da detenção do denunciado tornam incontestável a prática do crime de tráfico de drogas. Diante do exposto, denuncio EDILSON COSTÓDIO PAULO como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, com notificação do denunciado, oitiva das testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se com o interrogatório, até final condenação."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado, apresentou resposta escrita e a denúncia foi recebida.

Audiência de instrução nos autos, com prova oral e interrogatório.

Em Alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

Em Alegações finais, a Defesa requereu a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III) FUNDAMENTAÇÃO

O laudo toxicológico está a fls. 112/114.

No interrogatório, o réu disse que é usuário de drogas ilícitas. Afirmou que não havia entorpecente consigo, pois estava no local para comprar droga e apenas esperava o traficante. Narrou que o dinheiro era para comprar o entorpecente.

O guarda civil Luiz Fernando de Souza disse que viram o acusado entregar algo para Jonathas. Ambos foram interceptados e revistados. Com o réu havia 290,00 reais. Com Jonathas havia 10 porções de cocaína. Jonathas lhes disse que havia acabado de comprar a cocaína do réu.

Ricardo Pereira da Rocha confirmou o relato do colega de farda.

JONATHAS LUCAS DO ROSÁRIO declarou, na fase policial, "que é usuário de "cocaína" e que havia acabado de comprar do Edilson ,10 pinos e que pagou a quantia de R\$100,00, sendo R\$10,00 cada pino."

O relato do usuário e a dinâmica narrada pelos guardas civis torna inequívoca a destinação ao comércio. De fato, os guardas civis viram o réu entregar algo a JONATHAS, o qual confirmou que comprou entorpecente ilícito do acusado.

Portanto, a responsabilidade criminal foi provada para além de qualquer dúvida razoável.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

O réu tem condenação anterior pelo crime de roubo, autos 1513106-26-2019, desta 1ª. Vara criminal. Fato revelador de reiteração criminal e personalidade voltada a cometer crimes, razão pela qual, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 05 anos e 06 meses reclusão, mais 600 dias-multa. Não há agravante/atenuante. Não há causas de aumento. A condenação anterior revela dedicação à atividade criminosa, de forma que não se aplica o §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, pois trata-se de crime hediondo.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Edilson Custodio Paulo à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, em regime inicial fechado, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

A condenação anterior revela reiteração criminal, de forma que há necessidade de garantir a ordem pública, motivo pelo qual indefiro apelo em liberdade.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se. Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor e o réu preso.

Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.
Indaiatuba, 25 de outubro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA